

CAPÍTULO 1

Como a Constituição de 1824 e o Poder Moderador organizaram juridicamente o Estado Imperial centralizado, e de que forma essa centralização política gerou exclusão da cidadania e revoltas regionais?

H12 — Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.

Por que importa: Compreender a centralização jurídico-política do Império e seus limites de legitimidade é o que permite, no capítulo seguinte, entender como a crise da escravidão rompeu o equilíbrio entre elite, Exército e poder político e levou à queda do próprio Império.

Passo 1

Definir

Passo 2

Classificar

Passo 3

Comparar

Passo 4

Mapear causalidade

DEFINIR

Definir a Constituição de 1824 e o Poder Moderador como fundamentos jurídicos da organização do Estado Imperial centralizado

A Constituição de 1824 e o Poder Moderador

O Poder Moderador é a prerrogativa constitucional concedida ao Imperador pela Constituição de 1824 para intervir sobre os demais poderes do Estado. Por meio dele, o Imperador podia nomear e demitir ministros, dissolver a Câmara dos Deputados e sancionar ou vetar leis aprovadas pelo Legislativo. Diferente do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, previstos na mesma Constituição, o Poder Moderador não atuava em paridade com os outros três: ele os subordinava à vontade do Imperador, organizando o Estado de forma centralizada desde sua origem jurídica.

Isso pode ser observado no próprio processo de elaboração da Carta. Em novembro de 1823, D. Pedro I dissolveu pela força a Assembleia Constituinte, que resistia a conceder poderes excessivos ao Imperador, e nomeou um Conselho de Estado para redigir uma nova Constituição em seu lugar. O texto resultante foi outorgado em 25 de março de

1824, sem votação popular, e instituiu o Poder Moderador como prerrogativa exclusiva do Imperador. A própria forma como a Constituição nasceu, outorgada e não deliberada por uma assembleia representativa, antecipa o padrão de centralização que ela viria a consagrar.

José Murilo de Carvalho (1939–)

Brasil

José Murilo de Carvalho, historiador e cientista político brasileiro, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), argumenta em *A Construção da Ordem: a Elite Política Imperial* (1980) que a formação do Estado brasileiro foi obra de uma elite político-burocrática relativamente homogênea, formada em Coimbra, que organizou o poder em torno do Imperador e do Poder Moderador como estratégia deliberada para evitar a fragmentação territorial observada na América espanhola após a independência.

CARVALHO, José Murilo de. *A Construção da Ordem: a Elite Política Imperial*. Rio de Janeiro: Campus, 1980.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

Em novembro de 1823, D. Pedro I dissolveu pela força a Assembleia Constituinte, que resistia a conceder poderes excessivos ao Imperador, e nomeou um Conselho de Estado para redigir uma nova Carta; o texto resultante foi outorgado em 25 de março de 1824, sem votação popular, e instituiu o Poder Moderador exclusivo do Imperador, distinto e superior aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário previstos na mesma Constituição. Por que o Poder Moderador se distingue do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, em vez de ser apenas um quarto poder equivalente aos outros três?

- A. Porque o Poder Moderador subordinava os demais poderes à vontade do Imperador, em vez de atuar em paridade com eles, organizando o Estado de forma centralizada desde sua origem jurídica
- B. Porque o Executivo, instituído pela mesma Constituição, também concentrava no Imperador a prerrogativa de nomear e demitir ministros e de dissolver a Câmara dos Deputados
- C. Porque o Poder Moderador só podia ser exercido em situações de exceção, quando os outros três poderes entrassem em conflito entre si
- D. Porque o Poder Moderador resultava de eleição direta pelos votantes paroquiais, ao contrário dos demais poderes, nomeados pelo Imperador

CLASSIFICAR

Classificar os mecanismos de centralização política e organização jurídica adotados pelo Império segundo suas funções de controle e administração

Mecanismos de centralização política e jurídica do Império

Os mecanismos pelos quais o Império centralizou seu poder político e jurídico podem ser classificados segundo a função que desempenhavam: controle da administração territorial, organização jurídico-penal unificada e controle da força armada. Cada categoria reúne instrumentos institucionais que retiravam das províncias e das autoridades locais decisões antes descentralizadas.

Centralização administrativa

Um primeiro mecanismo, de natureza administrativa, foi a nomeação dos presidentes de província diretamente pelo Imperador, substituindo as formas anteriores de governo provincial com maior autonomia local. Com isso, o governo central passou a indicar a autoridade máxima de cada província, em vez de essa autoridade emergir de arranjos políticos regionais.

Centralização jurídica

Um segundo mecanismo, de natureza jurídico-penal, foi a edição do Código Criminal do Império, em 1830, e do Código de Processo

Criminal, em 1832, que unificaram as leis penais e os procedimentos judiciais em todo o território, eliminando a diversidade de normas locais herdada do período colonial. A esse mecanismo se somou, em 1841, a criação do Conselho de Estado, órgão vitalício de assessoria ao Poder Moderador cujos membros eram nomeados pelo próprio Imperador.

Centralização militar

Um terceiro mecanismo, de controle da força armada, foi a criação da Guarda Nacional, em 1831, organizada sob comando de chefes locais nomeados pelo governo. Essa força substituiu as antigas milícias e ordenanças, que respondiam a lideranças regionais menos sujeitas à autoridade central.

Ilmar Rohloff de Mattos (1941–)

Brasil

Ilmar Rohloff de Mattos, historiador brasileiro, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade de São Paulo (USP), argumenta em *O Tempo Saquarema* (1987) que o projeto político do Regresso conservador consolidou esse conjunto de mecanismos de centralização como estratégia da elite agrária e escravista para conter a fragmentação regional e a instabilidade social.

Mecanismos de Centralização do Estado Imperial

Três frentes institucionais que retiraram autonomia das províncias (1830-1841)

ADMINISTRATIVO

Controle do território

1

Presidentes de Província

nomeados pelo Imperador

Mecanismo

Substitui formas anteriores de governo provincial com maior autonomia local.

Efeito

A autoridade máxima de cada província passa a ser indicada pelo governo central, e não por arranjos regionais.

JURÍDICO-PENAL

Unificação das leis

2

Código Criminal (1830)
Cód. Processo Criminal (1832)
Conselho de Estado (1841)

Mecanismo

Unificam leis penais e procedimentos judiciais em todo o território; o Conselho assessora o Poder Moderador.

Efeito

Elimina a diversidade de normas locais herdada do período colonial.

MILITAR

Controle da força armada

3

Guarda Nacional (1831)

chefes locais nomeados pelo governo

Mecanismo

Substitui as antigas milícias e ordenanças, ligadas a lideranças regionais.

Efeito

Subordina a força armada local a chefes menos sujeitos a lideranças regionais autônomas.

Os três mecanismos retiram das províncias decisões antes descentralizadas, consolidando o Poder Moderador.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema: a Formação do Estado Imperial. São Paulo: Hucitec, 1987.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

A Lei de Reforma do Código de Processo Criminal, de 3 de dezembro de 1841, aprovada na sequência das revoltas regenciais, transferiu da esfera provincial para o governo central a nomeação dos chefes de polícia e ampliou os poderes do recém-criado Conselho de Estado. Considerando a tipologia de mecanismos de centralização do Império (administrativo, jurídico-penal e militar), em qual categoria essa reforma de 1841 se classifica?

- A. Jurídico-penal, pois transfere ao governo central a nomeação de autoridades responsáveis pela ordem pública e amplia um órgão de assessoria jurídica ao Poder Moderador
- B. Militar, pois reorganiza o comando de forças responsáveis pela repressão às revoltas regionais, substituindo lideranças locais por nomeação central
- C. Administrativa, pois centraliza exclusivamente a nomeação dos presidentes de província, retirando das províncias a escolha de sua autoridade máxima
- D. Jurídico-penal, pois a reforma se limitou a unificar o vocabulário penal entre as províncias, sem alterar quem nomeava as autoridades policiais

COMPARAR

Comparar critérios de inclusão e exclusão da cidadania política no voto censitário do Império

Comparar quem tinha acesso à cidadania política ativa no Império e quem dela era excluído exige observar quatro aspectos: o critério de renda exigido para votar e para ser votado, a gradação interna do próprio direito ao voto, o critério de gênero e o critério de condição jurídica.

Quanto ao critério de renda, a Constituição de 1824 exigia, dos eleitores habilitados a votar nas eleições primárias, uma renda mínima anual em gêneros. Em contraste, a parcela da população livre que não alcançava esse patamar de renda ficava inteiramente fora do direito ao voto, independentemente de outras qualificações.

Boris Fausto (1930–2018)

Brasil

Boris Fausto, historiador brasileiro, professor da Universidade de São Paulo (USP), descreve em *História do Brasil* (1994) o sistema eleitoral censitário do Império como um mecanismo que combinava um conceito amplo de cidadania civil com um direito de voto extremamente restrito, de modo que a participação política formal coexistia com a exclusão da grande maioria da população livre e da totalidade da população escravizada.

Diferindo de um sistema de voto único, o Império organizava as eleições em dois graus: os votantes paroquiais elegiam os eleitores de província, e estes elegiam deputados e senadores. A renda mínima exigida crescia a cada grau, de modo que mesmo entre os eleitores habilitados a votar existia uma hierarquia adicional de acesso à decisão política.

Quanto ao critério de gênero, nenhuma mulher tinha direito ao voto em qualquer das duas instâncias eleitorais, independentemente de sua renda ou posição social. A cidadania política ativa era, nesse aspecto, uma categoria exclusivamente masculina.

Quanto à condição jurídica, a população escravizada estava inteiramente fora da cidadania política: tratada como propriedade pela legislação vigente, não era reconhecida como sujeito de direitos políticos, ao contrário dos homens livres pobres, que ao menos podiam, em tese, alcançar a renda mínima exigida para votar.

Quem Podia Votar e Ser Votado no Império

Voto censitário e em dois graus — Constituição de 1824

Renda mínima anual exigida (em mil-réis), crescente por grau

Votante paróquia
1º grau **100\$**

Eleitor de província
2º grau **200\$**

Candidato a Deputado
elegibilidade **400\$**

Candidato a Senador
elegibilidade — exigência máxima **800\$**

valores em mil-réis anuais, "em gêneros" — quem não atingia a renda mínima ficava fora do voto

Excluídos da cidadania política em TODAS as categorias acima

MULHERES



Sem direito ao voto em nenhuma das duas instâncias eleitorais — independentemente de renda ou posição social.

Cidadania política ativa: categoria exclusivamente masculina

ESCRAVIZADOS



Tratados como propriedade pela legislação vigente — não reconhecidos como sujeitos de direitos políticos.

~1,5 milhão de pessoas, sobre ~4 milhões de habitantes (déc. 1820)

A cidadania política ativa se restringia a uma fração reduzida da população livre adulta.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

A Constituição de 1824 exigia renda mínima de 100 mil-réis anuais para votar nas eleições primárias (votantes paroquiais) e de 200 mil-réis para ser eleitor de província (votação secundária), com exigências ainda maiores para candidatura — 400 mil-réis para deputado e 800 mil-réis para senador. Somado a isso, mulheres não tinham direito ao voto em nenhuma instância, e a população escravizada — cerca de 1,5 milhão de pessoas na década de 1820, em um país com pouco mais de 4 milhões de habitantes — estava juridicamente fora da cidadania política. Comparando os quatro aspectos do acesso à cidadania política no Império (renda, gradação do voto, gênero e condição jurídica), qual afirmação descreve corretamente a relação entre eles?

- A. Os quatro aspectos se somavam: a exigência de renda crescente entre os graus de voto restringia o eleitorado masculino livre, enquanto a exclusão de mulheres e da população escravizada eliminava por completo a possibilidade de participação política, independentemente de renda
- B. A exigência de renda crescia a cada grau de voto, mas mulheres com renda suficiente podiam votar nas eleições primárias, já que o critério de gênero só se aplicava à candidatura a deputado e senador
- C. A exclusão da população escravizada decorria da exigência de renda mínima, já que a condição de escravidão impedia legalmente o acesso a qualquer patrimônio, tornando o critério de condição jurídica uma consequência direta do critério censitário
- D. A gradação do voto em dois graus existia apenas para a eleição de deputados, enquanto a eleição de senadores seguia critério de renda único, sem grau intermediário de eleitores de província

MAPEAR CAUSALIDADE

Mapear relações causais entre a centralização político-jurídica do Império, a exclusão da cidadania e a eclosão de revoltas regionais pela manutenção da ordem

As revoltas que sacudiram diversas províncias do Império entre 1835 e 1845 resultaram da combinação de quatro fatores. O primeiro foi a centralização político-jurídica examinada nas seções anteriores: ao concentrar decisões administrativas, jurídicas e militares no governo central e no Poder Moderador, o Estado Imperial reduziu drasticamente a autonomia das províncias. O segundo foi a exclusão da cidadania política pelo critério censitário de renda, que impedia a maior parte da população livre de participar das decisões que a afetavam. O terceiro foi a própria conjuntura da Regência: D. Pedro I abdicou em 1831, e D. Pedro II assumiu o trono com apenas 5 anos de idade, abrindo uma disputa entre frações políticas pelo controle do poder central na ausência de um Imperador adulto. O quarto foi a soma de tensões econômicas e sociais regionais: disputas fiscais entre províncias e governo central, conflitos entre elites locais e insatisfação de populações pobres, indígenas e escravizadas.

A centralização político-jurídica e a exclusão política concentraram poder e recursos no governo central e nas elites com direito de voto. Durante a Regência, a ausência de um Imperador adulto abriu disputas entre frações políticas pelo controle desse poder centralizado, e as tensões econômicas e sociais regionais se somaram a essas disputas, eclo-dindo em revoltas armadas em diferentes pontos do território. Em vez de descentralizar diante da instabilidade, o governo res-

pondeu reforçando ainda mais a centralização.

Quatro revoltas regionais expressam esse padrão. Na Cabanagem, no Grão-Pará, entre 1835 e 1840, rebeldes liderados por Eduardo Angelim ocuparam Belém e depuseram o presidente da província, controlando a região por cerca de um ano, com ampla participação de indígenas, caboclos e escravizados. Na Sabinada, na Bahia, entre 1837 e 1838, setores médios urbanos chegaram a proclamar a separação temporária da província. Na Balaiada, no Maranhão, entre 1838 e 1841, sertanejos pobres, vaqueiros e escravizados se levantaram contra a elite provincial. Na Farroupilha, no Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845, estancieiros proclamaram uma república separatista, a mais longa das revoltas regenciais. A resposta do governo central a esse conjunto de revoltas não foi conceder maior autonomia às províncias, mas antecipar, em 1840, a maioria de D. Pedro II, então com 14 anos, e aprovar, em 1841, a reforma do Código de Processo Criminal, devolvendo ao governo central poderes antes delegados às províncias.

Emília Viotti da Costa (1928–2017)

Brasil

Emília Viotti da Costa, historiadora brasileira, professora da Universidade de São Paulo (USP) e da Yale University, argumenta em *Da Monarquia à República: Momentos Decisivos* (1977) que as revoltas regenciais não foram episódios isolados de desordem, mas expressões de conflitos estruturais entre a centralização político-administrativa do Império e demandas regionais e sociais não representadas pelo sistema eleitoral censitário.

A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I após a dissolução da Assembleia Constituinte, instituiu o Poder Moderador como mecanismo que concentrava no Imperador a prerrogativa de nomear ministros, dissolver a Câmara dos Deputados e vetar leis, organizando o Estado de forma centralizada desde sua origem jurídica. Essa centralização se desdobrou em mecanismos administrativos, jurídicos e militares que retiraram das províncias decisões antes descentralizadas. Paralelamente, o sistema eleitoral censitário excluía da cidadania política a maior parte da população livre, por critério de renda, de gênero e de condição jurídica, restringindo a participação política a uma fração reduzida da sociedade. A combinação

entre concentração de poder no centro e exclusão política nas margens gerou tensões que, durante a Regência, sem um Imperador adulto no trono, eclodiram em revoltas regionais como a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e a Farroupilha. A resposta do governo central a essas revoltas foi reforçar ainda mais a centralização, e não reduzi-la.

Estabelecida a centralização jurídico-política do Estado Imperial e os limites de sua legitimidade, o capítulo seguinte examina como a escravidão, outro pilar de exclusão da cidadania regulado por uma justiça própria, entra em crise ao longo do século XIX, levando à ruptura entre elite, Exército e poder político que culminou no fim do próprio Império.

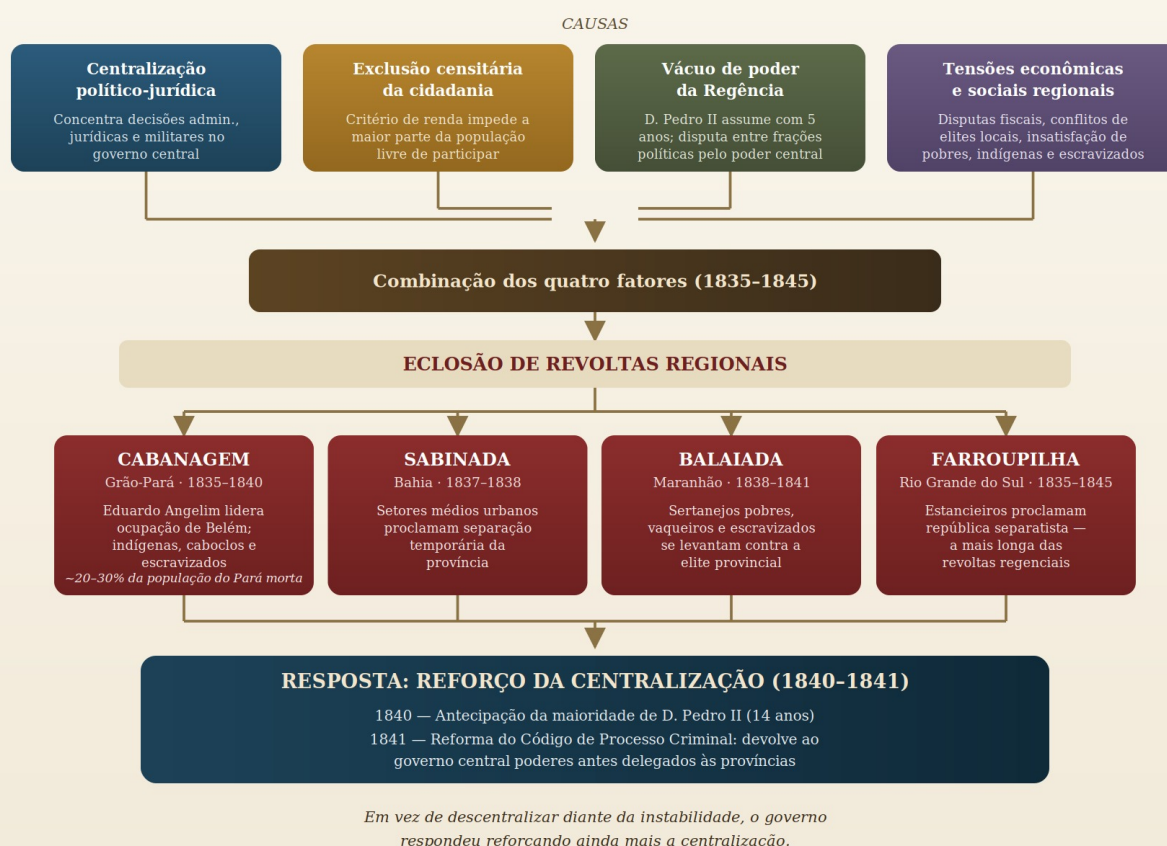
Lília Moritz Schwarcz (1957–)

Brasil

Lília Moritz Schwarcz, antropóloga e historiadora brasileira, professora da Universidade de São Paulo (USP), descreve em *Brasil: Uma Biografia* (2015, com Heloisa Murgel Starling) o período regencial como o momento de maior fragilidade política do Império, em que a disputa entre liberais e conservadores pelo controle do governo central coincidiu com revoltas armadas em praticamente todas as regiões do país, ameaçando a unidade territorial herdada de 1822.

Centralização, Exclusão e Revoltas Regenciais

Como quatro causas convergiram para as revoltas de 1835-1845 e para a resposta de 1840-1841



COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos Decisivos. São Paulo: Grijalbo, 1977.

SCHWARCZ, Lília Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: Uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

Na Cabanagem, a repressão e os combates entre 1835 e 1840 resultaram, segundo estimativas historiográficas, na morte de uma proporção significativa da população do Grão-Pará — entre 20% e 30%, conforme diferentes cálculos. O episódio, somado à Sabinada, à Balaiada e à Farroupilha, levou o Parlamento a antecipar, em 1840, a maioridade de D. Pedro II (então com 14 anos) e a aprovar, em 1841, a Reforma do Código de Processo Criminal, devolvendo ao governo central poderes antes delegados às províncias. Nessa cadeia causal, o que as revoltas regenciais provocaram como consequência política central?

- A. Provocaram o reforço da centralização político-jurídica do governo central, e não sua redução, por meio da antecipação da maioridade de D. Pedro II e da reforma de 1841
- B. Provocaram a concessão de maior autonomia às províncias, já que o governo central reconheceu que a centralização anterior havia gerado a instabilidade
- C. Provocaram exclusivamente a antecipação da maioridade de D. Pedro II, sem qualquer alteração nas leis que regulavam a divisão de poderes entre província e governo central
- D. Provocaram a ampliação do sistema eleitoral censitário, estendendo o direito de voto a setores da população livre pobre que haviam participado das revoltas

APLICAR AGORA

Você estudou como, no Império, a centralização político-jurídica (Poder Moderador, nomeação central de autoridades, unificação jurídico-penal) e a exclusão da cidadania política (critério censitário de renda, de gênero e de condição jurídica) se combinaram, durante a Regência, para gerar revoltas regionais como a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e a Farroupilha — e como a resposta do governo central a essas revoltas foi reforçar ainda mais a centralização, e não reduzi-la. Pense em um caso histórico ou contemporâneo diferente dos exemplos do capítulo — de qualquer país ou período — em que um governo central, ao mesmo tempo que concentrava poder e excluía parte da população da participação política, tenha enfrentado uma revolta ou contestação regional. Descreva esse caso e explique: (1) como a centralização de poder e a exclusão política se combinaram para gerar a contestação; e (2) como o governo respondeu a essa contestação — reforçando a centralização, cedendo autonomia, ou alguma combinação das duas.